В _____ районный суд
_____
(адрес)
Истец: _____
(Ф.И.О., адрес, телефон)
Ответчик: _____
(Ф.И.О. или наименование, адрес)
Третье лицо: страховая компания _____

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о возмещении ущерба, причинённого дорожно-транспортным происшествием

____ _____ 20____ года в _____ часов по адресу _____ произошло ДТП с участием транспортного средства _____ (марка, гос. номер) под управлением _____ и принадлежащего мне транспортного средства _____.

ДТП произошло по вине водителя _____, что подтверждается _____ (постановление по делу об административном правонарушении, решение суда, справка о ДТП).

Страховой компанией _____ произведена выплата в размере _____ рублей, что недостаточно для восстановительного ремонта.

Согласно заключению № _____ от ____ _____ 20____ года стоимость восстановительного ремонта без учёта износа составляет _____ рублей, утрата товарной стоимости — _____ рублей. Расходы на оценку — _____ рублей, эвакуацию — _____ рублей.

Таким образом, невозмещённая часть ущерба составляет _____ рублей (расчёт: _____ − _____).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 1064, 1072, 1079 ГК РФ,

ПРОШУ:

- взыскать с _____ в мою пользу ущерб в размере _____ рублей;
- взыскать расходы на оценку, эвакуацию и иные документально подтверждённые расходы;
- взыскать расходы по уплате государственной пошлины и судебные издержки.

> К иску обязательно прикладываются документы о ДТП, заключение оценщика, доказательства выплаты страхового возмещения и расчёт цены иска.

Приложение

1. Копия искового заявления для ответчика и третьего лица.
2. Документы о ДТП и документы на транспортное средство.

3. Заключение независимой оценки, квитанции о расходах.
4. Расчёт цены иска, документ об уплате государственной пошлины.

Дата, подпись истца «___» _____ 20___ г.

Образец носит информационный характер, не является юридической консультацией и требует адаптации к обстоятельствам дела. Правовая основа: ст. 15, 1064, 1072, 1079 ГК РФ; ст. 131, 132 ГПК РФ. Адвокат Юрий Анатольевич Кочевинов · vk.com/advocat_yuriy51